



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/563/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

נציגות הבית המשותף ברח' חנה 19, חיפה
באמצעות אייל פלייסמן, ת"ז 057267668
טל': 077-4001744 פקס: 054-2372839

תובעת

נגד

1 שפירו יעקב
2 שפירו שרה רות
באמצעות ב"כ: עו"ד שבתאי יובל
שד גושן משה 16, קריית מוצקין
טל': 04-6784017 פקס: 153-4-6784017

נתבעים

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לחייב את הנתבעים, שהם בעליה של דירה, תת חלקה מס' 1, לשלם לתובעת, היא נציגות הבית המשותף, את הסך של 12,000 ₪ בגין חובות בדמי ועד.
 2. הבית המשותף מושא ההליך מכיל 6 דירות, נמצא ברח' חנה 19, חיפה, ומזוהה כחלקה 19 בגוש 10763. הבית נרשם ביום 24.1.95 כבית משותף (להלן: "הבית/הבית המשותף").
- טענות הצדדים בתמצית-**
3. לטענת התובעת, הנתבעים לא שילמו דמי ועד מיום שנכנסו לגור בבית. לאור חוק ההתיישנות התשי"ח-1958 הם נתבעים לשלם בתביעה זו דמי ועד ל- 7 השנים האחרונות בלבד. כל בעלי הדירות בבית משלמים כל השנים את הסך של 120 ₪ לחודש כדמי ועד שוטפים, ובנוסף לכך משלמים מעת לעת סכומים נוספים בגין הוצאות מיוחדות, ועל כן יש לחייב את הנתבעים בגין חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף בדומה ליתר בעלי הדירות בבית.
 4. לטענת התובעת, מר אייל פלייסמן החל לכהן כנציג נציגות בינואר 2017 ומאותו מועד החל לדרוש מהנתבעים לשלם חלקם היחסי בעלות תחזוקת הרכוש המשותף, אך הם סירבו והתנו את התשלום בדרישות מדרישות שונות ועל כן הוגשה כנגדם התביעה.
 5. לאור הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") והוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית, אשר לא פטר את בעלי דירות הגן מתשלום דמי ועד, אין בעובדה שקיימת לדירת הנתבעים כניסה נפרדת וכי הם אינם עושים שימוש בחדר המדרגות של הבית כדי לפטור אותם מחובתם לשאת בתשלומי דמי ועד.
 6. הנתבעים טענו כי כתב התביעה אינו מפרט ממה מורכב סכום התביעה; כי מר אייל פלייסמן לא נבחר כנציג נציגות ומשכך הוא אינו רשאי לייצג את הנציגות בהליך; כי הבית מורכב משני אגפים נפרדים באופן שאגף דירות הגן נמצא ברח' חנה ואגף הדירות נמצא ברח' יהודית ולא קיים כל קשר ביניהם; בעקבות התקנת דלת אינטרקום עם קודן בכניסה לחדר המדרגות, ובעקבות כך שהמפתחות והקוד לא נמסרו לבעלי דירות הגן, נמנעת מבעלי דירות הגן כניסה לאגף הדירות בו מצויים חדר המדרגות והמקלט; הנתבעים מתחזקים כל השנים בכוחות עצמם את חלקי הרכוש המשותף הסמוכים לדירתם על חשבונם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/563/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. לטענת הנתבעים, בחודש מאי 2018 התכנסה לבקשתם אסיפה כללית בדירתם במסגרתה הוצע ע"י בעלי הדירות שנכחו באסיפה שדירת הנתבעים תשלם סך של 80 ₪ לחודש בלבד, וזאת מהטעם שהיא אינה עושה שימוש בחדר המדרגות הכללי ואינה מקבלת שירותי תחזוקה שמקבלים בעלי דירות אחרים בבית, דוגמת ניקיון החניה והכניסה לדירה. הנתבעים הסכימו להצעה זו אך התנו את התשלום בכך שיבוצע ע"י הנציגות ניקיון גם של הכניסה לדירתם במסגרת הניקיון השוטף של הבית. משסירבה הנציגות לנקות את הכניסה לדירתם במסגרת הניקיון השוטף הסכימו הנתבעים לשלם סך של 40 ₪ לחודש בלבד.

8. בדיון שהתקיים ביום 18.2.21 התבקש נציג הנציגות לפרט ממה מורכב הסך הנתבע של 12,000 ₪ והשיב: **"כל דייר משלם 120 ₪ לחודש * מס' השנים שמותר לי לתבוע אחורה שזה 7 שנים..."**. נציג הנציגות לא התייחס כלל להוצאות מיוחדות שהוציאה הנציגות.

9. ביום 27.5.21 התקיים דיון הוכחות במהלכו העיד מטעם התובעת אייל פלייסמן, נציג הנציגות. מטעם הנתבעים העידו: ענת אלקלעי והגר זינגר-שיינברג, שתיהן בעלות דירה בבית והנתבע בעצמו.

10. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

11. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן:

האם התובעת היא הנציגות החוקית-

12. הנתבעים טענו כי מר פלייסמן לא נבחר כדין לשמש כנציגות של הבית, והעובדה שנטל לידיו את קופת הנציגות אין בה כדי להפוך אותו לנציגות החוקית של הבית.

13. מר פלייסמן העיד כי הוא קיבל לידיו את קופת הנציגות מידי נציגת הנציגות הקודמת, הגב' אלקלעי, בינואר 2017 ומאז ועד היום הוא מנהל את הנציגות, ראו עדותו בעמ' 1 לפרוטוקול מיום 27.5.21 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 8-9.

14. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 ד לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיו"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות). ראו בעניין עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (נבו, 28.04.2019).

15. במקרה דנן, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען כי קיימת נציגות כזו בכתב הגנה או בדיונים שהתקיימו.

16. יתרה מכך, הגב' ענת אלקלעי, בעלת דירה בבית, אשר הוזמנה לעדות ע"י הנתבעים, ומהווה עדה ניטרלית, תמכה בטענת מר פלייסמן כי הוא שימש כנציג הנציגות מראשית שנת 2017, ראו עדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 1-2.

17. לכך יש להוסיף את העובדה שכל בעלי הדירות בבית משלמים דמי וועד שוטפים והוצאות מיוחדות לתובעת, ואף הנתבעים שילמו מעת לעת למר פלייסמן תשלומים בגין הוצאות מיוחדות, ראו לדוגמה מוצגים ת/4 ו-5. האמור, מעיד אף היא כי התובעת היא נציגות הבית.

18. מצאתי גם לדחות את טענת הנתבעים כי רק בחודש מאי 2018 מונה מר פלייסמן לנציגות. אמנם בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.5.18, הוגש וסומן נ/9, נרשם כי מר פלייסמן מונה ליו"ר הנציגות, אך אין בכך כדי לקבוע כי הוא לא היה נציג הנציגות גם קודם לכן, וראו בעניין את עדותו של מר פלייסמן בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 7-1 בה הסביר מר פלייסמן כי הוא כיהן כנציג הנציגות כבר מינואר 2017, ובחירתו כנציג הנציגות אושררה בשנת 2018 לאור דרישת הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/563/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לקיים אסיפה בעניין. עדותו זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה, וראו גם את עדות הגב' אלקלעי בעניין בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 1-2.

19. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי מר אייל פלייסמן הוא נציג הנציגות של הבית החל מינואר 2017.

החובה לשלם דמי ועד וחובות הנתבע-

20. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה את החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, כך על פי לשונה:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

21. עיון בתקנון המוסכם שנרשם לבית במועד רישומו כבית משותף מעלה כי מדובר במבנה אחד בן 6 דירות, ולא בבית מורכב. הבית אינו מכיל אגפים, ולא נקבעה בתקנון כל הוראה הפוטרת מי מבעלי הדירות בו מתשלום חלקו היחסי ברכוש המשותף.

22. הנתבעים לא טענו כי הם שילמו דמי ועד שוטפים ל- 7 השנים האחרונות, אלא טענו כי היה קיים נוהג ולפיו בעלי דירות הגן פטורים מתשלומי דמי ועד שוטפים.

23. נציגת הנציגות שקדמה למר פלייסמן, הגב' אלקלעי, אישרה בעדותה כי היא שימשה כנציגת נציגות בין השנים 2010-2017, כי העבירה בינואר 2017 את ניהול הנציגות למר פלייסמן, וכי בכל אותן שנים עד העברת קופת הנציגות למר פלייסמן לא נדרשו בעלי דירות הגן לשלם דמי ועד, ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 15-18.

24. נדרשת אני, אפוא, לבחון האם היה קיים נוהג ולפיו בעלי דירות הגן פטורים מתשלום דמי ועד שוטפים, וככל שהיה קיים נוהג כאמור האם הוא הופסק במועד כלשהו.

25. התובעת טענה כי היה קיים בבית נוהג ולפיו כל בעלי הדירות בבית משלמים סך שווה של 120 ₪ לחודש. כן טענה התובעת כי נוהג זה שרר, קיים וגובר על הוראות חוק המקרקעין והתקנון המוסכם. ראו בעניין את עדות נציג הנציגות מר פלייסמן בעמ' 2 שורות 15-18 שלא הוכחה ולא הופרכה.

26. מוצאת אני לקבוע כי הוכח לי שהיה קיים בבית נוהג תשלום שווה בשווה כל השנים, בשונה מהוראות חוק המקרקעין או בשונה מהוראות התקנון המוסכם, וכי נוהג זה חל ומחייב, כל עוד לא דרש מי מבעלי הדירות בבית לחדול ממנו ולחייב בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין בהתאם ליחס שטחי הרצפות של הדירות. ראו בעניין את עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 איל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 53, חיפה, פסקה 13 (נבו, 24.10.2011) אשר נכון אף לגבי בית שנרשם לו תקנון מוסכם:

"מהראיות שהונחו בפני כב' המפקחת עלה שבמשך שנים ארוכות נהג בבית המשותף הסדר מסוים, בדבר תשלום דמי אחזקה שוטפים באופן דיפרנציאלי. הסדר זה הביא בחשבון את העובדה שבבית המשותף נכסים מסוגים שונים, המפיקים הנאה במידה שונה מזה מזה מהרכוש המשותף. הסדר זה היה ככל הנראה מוסכם על כל בעלי הדירות, והיה אף מוסכם על המערכת בעת שרכשה את היחידה שבבעלותה. ההסדר שנהג, הפחית מנטל התשלום שהחניון היה חייב בו אלמלא ההסדר ודמי האחזקה השוטפים לנציגות הבית, ששולמו על ידי החניון היו נמוכים באופן ניכר לעומת החלקים הצמודים לחניון ברכוש המשותף של הבית."

כל עוד לא נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף ההסדר שנהג ינק את תוקפו המחייב מהסכמת בעלי הדירות. ואולם, כאמור לעיל, תוקפו של ההסדר היה יפה כל עוד קיימת הסכמה לנהוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/563/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיו. מהשלב שבו חזרה בה המערערת מההסכמה לנהוג על פי ההסדר שנהג אין עוד אפשרות לחייבה לנהוג לפיו, ובאין תקנון מוסכם יש לחלק את דמי האחזקה השוטפים לפי הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין" (הדגשה שלי י"ל).

ראו ע"א (חי) 1688/00, נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך, פ"מ תשס"ב (1) 721, בו נקבע כי אם בעל דירה שילם על פי חלוקה השונה מזו הקבוע בתקנון המוסכם החל על הבית, יש לראות את עצם התשלום כהסכמה לחלוקה השונה של ההוצאות, ובתשלום ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים, ולא תקום לו הזכות להחזיר: "אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראייה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".

וראו גם א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331: "בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58..... בעל דירה ששילם ביתר זכאי לטעון: עד כה התנדבתי לשלם יותר ממה שהייתי חייב והקטנתי בכך את השתתפותם של בעלי הדירות האחרים, מעתה אני מפסיק את התנדבותי. יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים". (הדגשה שלי י"ל). וראו גם ע"א (מחוזי ת"א) 2180/02, שר שלום נ' נציגות הבית המשותף תק – מח (2003) (2), 1895:

27. ואולם, בדומה לנוהג שכל בעלי הדירות משלמים שווה בשווה, כך גם הנוהג שהיה קיים ולפיו בעלי דירות הגן לא שילמו דמי ועד שוטפים מחייב אף הוא כל עוד לא דרש מי מבעלי הדירות בבית לחייב גם את בעלי דירות הגן בתשלום בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין ובהתאם לתקנון המוסכם.

28. הנה כי כן, נדרשת אני לבחון מהו המועד בו החלה הנציגות לדרוש מהנתבעים לשלם דמי ועד שוטפים, שכן רק ממועד זה ניתן יהיה לחייב אותם בתשלום דמי ועד.

המועד בו הופנתה לנתבעים דרישה לשלם-

29. מר פלייסמן העיד כי מיום שהועברה לו הנציגות בתחילת שנת 2017 הוא בא בדרישה לבעלי דירות הגן להתחיל לשלם דמי וועד שוטפים, כי בעקבות דרישתו החלה הגב' הגר שיינברג לשלם ורק הנתבעים סרבו, ראו עדותו בעמ' 1 לפרוטוקול שורות 11-6. בחקירתו הנגדית התבקש מר פלייסמן להציג אסמכתא למועד בו בא בדרישה לנתבעים להתחיל לשלם דמי ועד אך לא מצא אסמכתא בכתב לדרישה.

30. הנתבע טען כי הנציגות לא באה אליו בדרישה לשלם דמי וועד לפני חודש מאי 2018, המועד בו התקיימה אסיפה כללית בדירתו, ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 35-34. למשמע העדויות מצאתי להעדיף את גרסתו של מר פלייסמן לה נמצאו תימוכין בראיות שהוגשו לתיק, כפי שיפורט להלן: ראשית, מדוח ההכנסות וההוצאות שצורף כנספח 6 לכתב התשובה, ניתן לראות כי הגב' שיינברג החלה לשלם דמי וועד בינואר 2017, והדעת נותנת כי דרישת התשלום משתי דירות הגן נעשתה במועד סמוך כפי שהעיד מר פלייסמן. שנית, בפרוטוקול האסיפה הכללית שהוגש לתיק, צורף כנספח 11 לכתב התביעה, מתועד כי הגב' שיינברג שלחה כבר ביום 21/3/17 הודעה בה היא מציינת את דרישת הנציגות מדירות הגן לשלם ומביעה נכונות לשלם. תגובתה זו מלמדת על כך שדרישת התשלום הייתה מוקדמת לאותו מועד. ויוטעם, אותה אסיפה כונסה לבקשת הנתבעים אשר נכחו בה, והם לא טענו ולא דרשו שיירשם בפרוטוקול כי לא נעשתה אליהם פניה דומה. שלישית, לתיק הוגש מכתב דרישת תשלום מהנתבעים נושא תאריך 27.2.18, צורף כנספח 35 לכתב התשובה מטעם התובעת. וראו גם נספח 17 לכתב התשובה, מה שמעיד כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/563/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גרסת הנתבעים, ולפיה עד למועד האסיפה שכונסה ביום 15.5.18 בביתם לא דרש מהם מר פלייסמן לשלם דמי וועד, אינה נכונה.

31. לאור כל האמור, שוכנעתי כי נכון לחייב את הנתבעים לשלם דמי וועד החל מ- 1/1/17.

מה הסכום שנכון לחייב בו את הנתבעים-

32. התובעת ביקשה לחייב את הנתבעים בגין 7 שנים בהוצאות ועד שוטפות וכן בהוצאות מיוחדות. ואולם, לא טרחה לצרף פירוט של אופן חישוב חובם של הנתבעים, וכיצד הגיעה לסך הנתבע של 12,000 ₪. בדיון הראשון שהתקיים ביום 18.2.21 נשאל על כך נציג התובעת, והשיב בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 4-6 כי החוב מורכב מדמי ועד שוטפים ל-7 שנים לפי 120 ₪ לחודש. הא ותו לא. לאור הצהרתו זו לפרוטוקול, רואה אני את התובעת כמי שזנחה חלק מהחוב, והיא אינה יכולה לטעון ליותר מאשר 120 ₪ 12X חודשים 7X שנים ובסה"כ 10,080 ₪, כפי שבצדק טען ב"כ הנתבעים בסיכומיו.

33. באשר לדמי הוועד השוטפים ל-7 השנים בגינם הוגשה התביעה- ככלל, כפי שצוין לעיל מרגע שדרשה הנציגות מהנתבעים להתחיל לשלם צריכים הם היו לשלם כמו כל בעלי הדירות בבית, בהתאם לנוהג שהיה קיים באותה העת סך של 120 ₪, כל עוד לא הוכח כי דרשו מהנציגות לשלם לפי יחס שטחי הדירות.

34. לא נטען, וממילא לא הוכח כי הנתבעים דרשו לשלם לפי יחס שטחי הדירות. דרישה זו עלתה לראשונה במסגרת כתב ההגנה שהוגש בתיק.

35. באשר לטענת הנתבעים כי ככל שימצא כי נכון לחייבם לשלם דמי וועד אזי יש לחייבם בסך של 80 ₪ לחודש בלבד בהתאם להחלטות האסיפה הכללית מיום 15.5.18 מצאתי לדחותה. באותה אסיפה, מוצג נ/9, אמנם הועלו הצעות להפחתת חלקם של בעלי דירות הגן, אך בסוף הפרוטוקול נערכה הצבעה בה התקבלו החלטות ברוב קולות. מעיון בהחלטות שהתקבלו עולה כי לא נמנית עמם החלטה בדבר הפחתת תשלומים לדירות הגן.

36. משכך, וכל עוד לא התקבלה החלטה כאמור, חלקם של הנתבעים נותר 120 ₪ לחודש כמו יתר בעלי הדירות בבית.

37. הנה כי כן, בגין התקופה מיום 1/1/17 ועד למועד הגשת התביעה (22/11/20), קרי 47 חודשים, חייבים הנתבעים, לפי 120 ₪ לחודש את הסך של 5,640 ₪.

38. יובהר כי מרגע שהביעו הנתבעים רצון לשלם לפי יחס שטחי הדירות, קרי ממועד הגשת כתב התביעה ואילך, חייבים הנתבעים לשלם דמי וועד שוטפים וכן הוצאות מיוחדות בהתאם לחלקם היחסי לפי יחס שטחי הדירות.

האם הנתבעים רשאים לקזז כספים מחובם -

39. הנתבעים טענו כי הם אינם צריכים לשלם את דמי הוועד השוטפים בשל העובדה שלא קיבלו שירותים כראוי מהנציגות. לטענתם, בין היתר, לא ניתן להם מפתח כניסה לחדר המדרגות או קוד לקודן, הנציגות אינה מנקה להם את החניה ואת הכניסה לדירה ולא מבוצעים שירותי גינון בסמוך לדירתם.

40. נציג התובעת טען כי מפתח לאינטרקום וקוד לקודן נמסרו לכל בעלי הדירות ובכללם לנתבעים, וכן טען כי הנציגות מתחזקת את כל חלקי הרכוש המשותף בהתאם לשיקול דעתה.

41. לא מצאתי להידרש לעדויות ולראיות בנושא תחזוקת הרכוש המשותף, או לשאלה האם נמסרו לנתבעים המפתח והקודן, זאת בשים לב לעובדה שממילא תפקודה של הנציגות ואופן מילוי תפקידה אינו מהווה הצדק לאי תשלום דמי וועד לנציגות, זאת לאור העובדה שבפסיקה נקבע כי אין זיקה בין חובת בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות התחזוקה לבין השירותים שהוא מקבל מהנציגות, ובמקרה של מחלוקת בשאלת ההוצאות שבעל הדירה סבור שהוא זכאי להחזרתן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/563/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין. ראו ע"א (ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ תשמ"ד(1) 498 (1979)

וכן ראו סעיף 56(א) לחוק המקרקעין, הקובע במפורש שפרק ה' לחוק המקרקעין, הכולל בין השאר את זכות הקיזוז בין השותפים, לא יחול על השותפים בבית משותף. הרציונל לכך הינו, לאפשר את ניהולו התקין והיעיל של הבית המשותף. ראו גם ע"א 2295/01 (ת"א) מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי 138 רמת גן (פורסם בנבו, 30.6.2002), וכן ראו אריה אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי 333 (2001).

42. לאור האמור, דרישת הנתבעים לפטור מתשלום דמי וועד בגין אי מתן שירותים מהנציגות דינה להידחות.

סוף דבר-

43. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת בגין התקופה מיום 1/1/17 ועד ליום הגשת התביעה את הסך של 5,640 ₪. בנוסף, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת, לרבות אגרת תביעה ושכר בטלת נציג הנציגות בסך נוסף של 1,500 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (22.11.20) ועד התשלום המלא בפועל.

44. למעלה מהדרוש אציין כי על הנציגות לתחזק את כל חלקי הרכוש המשותף באופן סביר ללא כל קשר למיקומם, וככל שהיא מנקה שטחים פרטיים דוגמת חניות אשר צמודות לדירות מתבקש כי לא תנהג איפה ואיפה אלא תנקה שטחים דומים של כלל בעלי הדירות בבית. אין באמור כדי לנקוט עמדה בשאלה האם אכן הנציגות פועלת באופן שוויוני, אם לאו, והאם יש ממש בטענות אלו שהעלו הנתבעים.

יישלח לצדדים

ניתן ביום כ' בסיוון תשפ"א (31.5.21) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין